

DOSSIE DE DEFESA E TRIAGEM PROCESSUAL

Analise detalhada da acusacao, cronologia dos atos e estruturacao das teses defensivas para a AIJ.

CLIENTE:	Lucas Dias Oliveira
PROCESSO No:	0808595-36.2026.8.19.0002
JUIZO:	4a Vara Criminal da Comarca de Niteroi / RJ
CO-REU:	Carlos Sergio Aposto Garcia
TIIFICACAO:	Arts. 33, caput, e 35 da Lei no 11.343/06 (Tráfico e Associação)

1. Introducao e Detalhes do Caso

Este Dossie Tecnico destina-se a analisar de forma aprofundada a situacao processual, a legalidade dos atos investigativos e a estruturacao estrategica da defesa de Lucas Dias Oliveira (conhecido profissionalmente como Lucas taxista). O acusado encontra-se atualmente segregado preventivamente sob a imputacao de autoria nos delitos tipificados nos artigos 33, caput (tráfico ilícito de entorpecentes) e 35 (associação para o tráfico) da Lei Federal no 11.343/06. O presente trabalho visa instrumentalizar a defesa tecnica para a Audiencia de Instrucao e Julgamento (AIJ) designada para o proximo dia 09/07/2026.

QUADRO DE DADOS GERAIS

Numero do Processo:	0808595-36.2026.8.19.0002	Classe Judicial:	Proc. Especial da Lei de Drogas
Orgao Julgador:	4a Vara Criminal de Niteroi / RJ	Juiza Titular:	Dra. Juliana Grillo El Jaick
Data de Distribuicao:	30 de marco de 2026	Regime Cautelar:	Prisao Preventiva Ativa

2. Sintese dos Fatos e Acusacao

Conforme consta nos autos do inquerito policial originado pelo Auto de Prisao em Flagrante (APF), Lucas Dias Oliveira e o co-reu Carlos Sergio Aposto Garcia foram detidos por autoridade policial na data de 30/03/2026. A hipotese acusatoria formalizada pelo Parquet afirma que os flagranteados atuavam em comunhao de acoes e designs autonomos, realizando o transporte interestadual de expressiva quantidade de entorpecentes, a saber:

- 28.160g (vinte e oito mil, cento e sessenta gramas) de cloridrato de cocaína;
- 21.330g (vinte e um mil, trezentos e trinta gramas) de maconha (Cannabis sativa L.).

A acusacao tipifica a conduta como trafico interestadual com divisao de tarefas (co-autoria funcional). Segundo a Policia, um dos veiculos transportava a substancia entorpecente, enquanto o outro veiculo servia de 'batedor' (escolta armada ou de monitoramento para desvio de barreiras policiais). O veiculo conduzido por Lucas era um Fiat Siena de placa LMZ2A16, devidamente caracterizado como taxi de sua propriedade/uso comercial.

3. Status da Custodia Cautelar e Bens

A situacao cautelar dos acusados e de extrema gravidade processual, tendo em vista o indeferimento sistematico das medidas liberatorias postuladas pela defesa. Analisa-se abaixo os principais atos de constricao decretados:

- Prisao Preventiva:

Decretada na audiencia de custodia em 31/03/2026 e mantida em sede de apreciacao de defesa preliminar. O Juizo indeferiu o pedido de liberdade provisoria de Lucas em 10/04/2026, acolhendo parecer ministerial contrrio. A fundamentacao judicial baseou-se na gravidade concreta decorrente da vultosa quantidade de droga apreendida (quase 50kg de drogas somadas) e nos indicios de associacao armada e coordenada, o que segundo a magistrada, evidencia o periculum libertatis para garantia da ordem publica.

- Restituicao de Veiculo:

O veiculo Fiat Siena, placa LMZ2A16, de propriedade de Lucas (instrumento de seu labor como taxista), teve seu pedido de restituicao indeferido pela Juiza Substituta Dra. Larissa Nunes Pinto Sally em 20/04/2026. A decisao ancora-se no Art. 118 do CPP, sob a alegacao de que o bem interessa ao processo por ter sido, em tese, utilizado como instrumento direto na conduta delituosa (transporte da droga).

- Quebra de Sigilo de Dados:

Em 08/04/2026, foi deferida a quebra de sigilo telematico e telefonico dos aparelhos celulares apreendidos com Lucas e Carlos Sergio. A decisao autoriza a pericia oficial a extrair e analisar o conteudo integral dos aparelhos (conversas de WhatsApp, SMS, midias, ligacoes e localizacoes), com o objetivo de colher provas da associacao.

PONTO DE ATENCAO: Situacao da Prisao Preventiva

A primariedade, bons antecedentes, residencia fixa e ocupacao licita (taxista) de Lucas foram apresentadas nos pedidos de liberdade. O entendimento do Juizo e de que tais fatores subjetivos favoraveis nao superam a gravidade da conduta no caso concreto. Contudo, a falta de prova de vinculo associativo e a tese de erro de tipo devem ser impulsionadas via Habeas Corpus perante o Tribunal de Justica do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).

4. Linha do Tempo e Cronologia Processual

Abaixo, detalha-se o historico completo de tramitacao do feito criminal, identificando-se os principais marcos processuais ocorridos ate a presente data:

30/03/2026	Distribuicao inicial	Autuacao da prisao em flagrante e remessa ao plantao judiciario.
31/03/2026	Audiencia de Custodia	Conversao da prisao flagrancial em preventiva na Central de Custodia da Capital (Benfica).
07/04/2026	Denuncia e Redistribuicao	O Ministerio Publico apresenta a exordial acusatoria. Redistribuido por prevencao a 4a Vara Criminal de Niteroi.
08/04/2026	Quebra de Sigilo Celular	Deferimento da interceptacao e pericia telematica dos dispositivos moveis apreendidos.
10/04/2026	Negativa de Liberdade	Indeferimento do primeiro pleito de liberdade provisoria aviado pela defesa de Lucas.
20/04/2026	Negativa de Restituicao	Indeferida a devolucao do taxi Siena (placa LMZ2A16), considerado instrumento do crime.
27/04/2026	Recebimento da Denuncia e AIJ	Juizo recebe formalmente a acusacao, rejeita preliminares de falta de justa causa e agenda a AIJ para o dia 09/07/2026.
08/05/2026	Retificacao de Rito	Retificacao da classe judicial para Procedimento Especial da Lei Antitoxicos (Lei 11.343/06).
11/05/2026	Ratificacao do Recebimento	A Magistrada ratifica a decisao de recebimento da denuncia apos manifestacao das defesas previas.
10/06/2026	Mandados de Intimacao	Expedicao dos mandados de intimacao e requisicao de testemunhas e reus para o ato instrutor.
12/06/2026	Publicacao Eletronica	Disponibilizacao oficial no Diario da Justica Eletronico.
09/07/2026	AUDIENCIA DESIGNADA	Realizacao da Audiencia de Instrucao e Julgamento (AIJ) as 14h00 na Comarca de Niteroi.

5. Teses Defensivas e Estrategia da AIJ

A instrucao criminal em audiencia sera o momento processual oportuno para desconstituir os fundamentos da peca acusatoria. Para tanto, a defesa estruturara sua atuacao em quatro pilares juridicos centrais:

- Tese 1: Ausencia de Dolo - Erro de Tipo Essencial (Art. 20 do Codigo Penal):

A condicao profissional de Lucas como taxista e o elemento chave. Motoristas profissionais nao detem a obrigacao legal, nem o poder de policia, de vasculhar malas e encomendas de passageiros. Se demonstrado que o transporte foi contratado de forma regular e comercial, e que Lucas desconhecia o conteudo ilicito da bagagem, resta caracterizado o erro de tipo essencial sobre elementar do tipo do trafico (conhecimento da substancia), o que exclui inteiramente o dolo e, por conseguinte, a propria tipicidade da conduta delitiva.

- Tese 2: Inexistencia de Vinculo Associativo (Absolvicao do Art. 35 da Lei 11.343/06):

Para a configuracao do crime de associacao para o trafico, a jurisprudencia pacifica do Superior Tribunal de Justica (STJ) exige prova robusta do vinculo associativo de carater estavel e permanente. O mero concurso eventual de agentes nao e suficiente. A defesa apontara a absoluta falta de provas de qualquer relacao preterita ou societaria de Lucas com o co-reu Carlos Sergio, demandando a absolvicao deste pleito de forma categorica.

- Tese 3: Monitoramento do Laudo de Extracao Digital e Cadeia de Custodia:

A quebra do sigilo celular ja deferida deve ser observada com extrema cautela. Caso os dialogos nao apontem nenhuma comunicacao previa de Lucas acerca da transacao de drogas ou negociacao de valores escusos, teremos a prova cabal da ausencia de dolo. A defesa acompanhara o laudo pericial para verificar o cumprimento das regras de Cadeia de Custodia (Art. 158-A, CPP), impugnando qualquer elemento de prova obtido em desconformidade.

- Tese 4: Aplicacao do Trafico Privilegiado (Art. 33, paragrafo 4o, Lei 11.343/06) em carater subsidiario:

Em caso de eventual condenacao (em respeito ao principio da eventualidade), a defesa sustentara a aplicacao da causa de diminuicao de pena do trafico privilegiado em seu patamar maximo (2/3). Lucas preenche todos os requisitos: e primario, possui bons antecedentes, nao se dedica a atividades criminosas de forma habitual e nao integra organizacao criminosa, permitindo a fixacao de regime inicial brando e a substituicao da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

ESTRATEGIA DE DEFESA RECOMENDADA (PLANO DE Acao JURIDICA)

1. Reunir de imediato toda a documentacao comprobatória da atividade de taxista (cadastro na prefeitura, licenca, historico de corridas do dia, declaracao do ponto ou aplicativo de chamada).
2. Arrolar testemunhas de conduta e clientes frequentes de Lucas para corroborar sua idoneidade na AIJ.
3. Impetrar Habeas Corpus no TJRJ com base no excesso de prazo na instrucao e na fundamentacao generica da prisao.

Departamento de Defesa Penal Especializada